



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: רז ישר משה ת.ז. 165807264
ע"י ב"כ עוה"ד אברהם דהן
משדרות רוטשילד 4 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: הניה לין ת.ז. 008084949
ע"י ב"כ עוה"ד יובל קינן
מרחוב היצירה 3 רמת גן

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית ברחוב ישראל גורי 50 תל אביב הבנוי על חלקה 43 בגוש 6982 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הצדדים הינם בעלי הזכויות בדירות בבית – התובע הינו חוכר של דירה בקומת הקרקע (להלן: "דירת התובע") והנתבעת הינה חוכרת של הדירה בקומה הראשונה, מעל לדירת התובע (להלן: "דירת הנתבעת").

במסגרת התובענה נתבקשו סעדים שונים בנוגע לנזקי רטיבות בדירת התובע.

בדיון מיום 16.05.11 הסכימו הצדדים על מינוי מומחה מטעם המפקח, ובהתאם להחלטתי מאותו היום מיניתי את המהנדס יגאל ברגמן כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה").

ביום 07.07.11 הוגשה חוות דעת המומחה (להלן: "חוות הדעת").

ביום 11.07.11 נערך דיון נוסף בתובענה במסגרתו הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי. על פי הסכם הפשרה האמור הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לכלל רכיבי התביעה, למעט בשאלת האחריות לביצוע העבודות המפורטות בסעיפים 6.2 ו- 6.3 לחוות הדעת ובשאלת הוצאות ניהול ההליך.

לאחר משלוח שאלות הבהרה למומחה הודיעה הנתבעת ביום 14.08.11 כי היא עומדת על הגנתה בכל הקשור לאחריות לרטיבות באגף המערבי והמזרחי של דירת התובע, שכן, לגישה, האחריות לתיקון צריכה לחול על התובע או על בעלי הדירות כולם.

מאחר והצדדים לא עמדו על חקירתו של המומחה נקבע התיק לשמיעת ראיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 23.10.11 נערך דיון הוכחות במסגרתו העידו מר רמי רז מטעם התובע והנתבעת. הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.

כאמור לעיל, המחלוקת שנותרה להכרעה בתיק זה היא האם על הנתבעת האחריות לביצוע עבודות לתיקון "רטיבות שמקורה בדליפות מי גשמים ממרפסת דירת לוין" (סעיף 6.2 לחוות הדעת) ולתיקון "רטיבות מצנרת מוני המים ומתפר ההתפשטות" (סעיף 6.3 לחוות הדעת). נדון בסוגיות אלו על פי סדרן.

רטיבות שמקורה בדליפות מי גשמים ממרפסת דירת לוין

מחוות הדעת עולה כי במרפסת דירת הנתבעת נדרשות עבודות שונות שמטרתן לעצור את דליפת מי הגשמים לדירת התובע.

התובע טוען כי המומחה קבע באופן ברור בחוות דעתו כי הרטיבות באזור הסלון נובעת ממרפסת דירת הנתבעת. המומחה קבע כי המרפסת מתפוררת, איטום רצפתה וקירותיה ומערכת הניקוז שלה לקויים, כשם שמצב כל דירת הנתבעת לקוי. טענת הנתבעת כאילו לא ניתן לתקן את המרפסת בשל כשלים ביציבות תוספת הבניה שמתחתיה אין לה על מה שתסמוך, שכן תוספת הבניה לדירת התובע נעשתה ללא כל קשר או נגיעה במרפסת דירת הנתבעת.

בכל הקשור לטענת הנתבעת כי על התובע לשאת בעלות שיפוץ המרפסת טוען התובע כי המדובר בהרחבת חזית אסורה שלא נזכרה בכתב ההגנה וממילא הטענה לא הוכחה עובדתית. לכך יש להוסיף כי המדובר במצב קיים כ- 34 שנים ומעולם לא דרשה הנתבעת את שיפוץ המרפסת על ידי התובע. מכל מקום, המדובר במרפסת פרטית ובודאי שלא חויב התובע להחליף ריצוף בה, לאוטמה או לתקן את פתחי הניקוז בה. התובע מתנגד להגשת מסמכי התב"ע בהעדר תעודת עובד ציבור המעידה על תחולתה לגבי הבית וממילא ללא הגשת כל מסמכיה.

הנתבעת טוענת כי טענת התובע בכתב התביעה לפיה מוזרמים מי ביוב דרך המרפסת הוכחה כלא נכונה עת קיבל התובע את חוות דעתו של המומחה כי מקור הרטיבות הינו במי גשמים. משכך, אין כל ראיה כי ישנה בעיה באיטום רצפת המרפסת אלא רק בטיח החיצוני הלקוי. עוד טוענת הנתבעת כי לא ניתן לבצע עבודות במרפסת בטרם תובטח יציבות תקרת התוספת לדירת התובע וכי האחריות לתיקון הניקוז הלקוי מוטלת על התובע, לאור הודאתו כי הוא זה שהתקין את הצינור המאריך את המרזב המקורי במרפסת דירת הנתבעת. משכך טוענת הנתבעת, גם כל ליקויי האיטום האחרים במרפסת, שאירעו רק לאחר "הסדרת" הניקוז על ידי התובע כאמור, נגרמו בשל העבודות שביצע. לטענת הנתבעת קירות חיצוניים הינם רכוש משותף ולפיכך החבות בהקשר זה צריכה להיות מוטלת על כל בעלי הדירות ומכל מקום מי שהיה חייב לבצע שיפוץ חיצוני הוא התובע בהתאם להוראות תב"ע 2230.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כאמור לעיל הצדדים ויתרו על חקירתו הנגדית של המומחה. מינוי המומחה נעשה גם בהסכמת הצדדים ולפיכך בהתאם להוראות תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, חוות הדעת היא היחידה המונחת בפני כלל הנושאים הקשורים לשאלות שבמומחיות נשוא דיון זה.

על פי חוות הדעת יש לבצע שיקום, עד כדי בניה מחדש, של קירות המרפסת ואיטום צידן החיצוני, יש לעקור את ריצוף המרפסת לצורך איטום ויצירת שיפועים שימנעו מעבר הגשמים דרך תחתית הדלת לתוך דירת הנתבעת ומשם לדירת התובע, יש לשפר את איטום דלת המרפסת ומומלץ להחליף את דלת העץ המתפוררת בדלת אלומיניום אטומה, יש להתקין מרזב חדש ולצורך כך לחרוץ את איטום גג התוספת מעל דירת התובע ולהאריך את המרזב, יש לשקם את איטום גג מבנה התוספת בדירת התובע עקב התקנת המרזב כאמור ולערוך בדיקת הצפה.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני קובע כי על הנתבעת מוטלת החובה לבצע את העבודות הקשורות בתיקון המרפסת בדירתה.

אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו עבודות הרחבת דירת התובע הם אלו אשר גרמו לליקויים באיטום המרפסת. המדובר בשאלה שבמומחיות ובהקשר זה משיב המומחה לשאלת הבהרה מטעם ב"כ הנתבעת כי "בניית גג התוספת אינה יכולה להשפיע על שיפועי רצפת מרפסת הנתבעת" (סעיף 1.1 לתשובות המומחה לשאלות הבהרה במכתבו מיום 28.07.11). כך גם משיב המומחה כי אין כל קשר בין סוגית יציבות המבנה שהועלתה בחוות דעתו לבין נושאי הרטיבות אליהם נדרש בחוות הדעת (סעיף 3 עד 5 לתשובות המומחה לשאלות הבהרה במכתבו מיום 28.07.11). לאור האמור הרי שאין כל קשר בין השניים, כפי שאף מעיד מר רז "את ההרחבה בנינו לפני 34 שנה. ש.ת. לא התחברנו לשום התחברות. יש גג מתחת למרפסת שלה, יש שם יציקת בטון, אין שום חיבור. הגג שלי הוא גג יצוק ולא קשור למרפסת שלה שיושבת מעליו" (עמוד 10 שורות 18-20). עדותו זו לא נסתרה והיא אף נתמכת, למעשה, בתשובות המומחה לשאלות הבהרה כאמור.

זאת ועוד. מעדות הנתבעת עולה כי היא היתה מעורבת ומעודכנת בכל ההליכים התכנוניים הקשורים בבית. הנתבעת אף נקטה בהליכים (משפטיים ומנהליים), פנתה בתלונות ובדקה את תיקי הבניין (עמוד 16 שורות 1-10). בנסיבות כאלו אינני מקבל את הטענה כי הנתבעת "שקטה על שמריה" במשך למעלה מ-30 שנה ולא העלתה כל טענה כי תוספת הבניה "מחוברת" למרפסת דירתה או כי תוספת הבניה היא זו אשר גרמה לליקויים במרפסת דירתה. לכך יש להוסיף כי מחוות הדעת עולה כי דירת הנתבעת נותרה במצבה המקורי ותיאורה מעיד על "קריסה כוללת של מערכות האינסטלציה והאטימה מתחת לרצפת החדק" (סעיף 1.4.3 לחוות הדעת). תיאור מצב הדירה דומה עד מאוד לתיאור מצב המרפסת החיצונית.

בהקשר זה אעיר כי השגות שמעלה הנתבעת בסיכומיה בנוגע למסקנות המומחה (למשל, על כי לא ערך בדיקת הצפה) אין בהן ממש. הנתבעת יכולה היתה לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו. הנתבעת יכולה היתה אף לשלוח שאלות הבהרה בהקשר זה למומחה (כפי שעשתה בנושאים שונים). דא עקא, היא לא עשתה כאמור ואין די בהעלאת הטענה בסיכומיה, ללא כל אסמכתא, כדי להביא לפסילת חוות דעתו המקצועית של המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי גם לקבל את טענת הנתבעת כי האחריות לתיקון חדירת המים במרפסת דירתה מוטלת על התובע.

בהקשר זה צודק התובע כי לא ניתן להסתמך על הוראות תב"ע 2230 אשר הוגשה על ידי הנתבעת.

ראשית, כל טענת הנתבעת בסיכומיה בדבר החובות, לכאורה, אשר אמורים היו להיות מוטלים על התובע בעת הרחבת דירתו, הינה טענה שבמומחיות שהיה על הנתבעת להוכיח כדין באמצעות חוות דעת מומחה מטעמה (כפי שאף משיב לה המומחה בתשובה לשאלות הבהרה שנשלחו אליו בהקשר זה בסעיף 1.2 למכתבו מיום 28.07.11). הנתבעת איננה יכולה להסתפק בהפניה להוראות התב"ע וממנה להסיק "הרים וגבעות" של חיובים קונקרטיים על התובע. זאת בנוסף לכך שהטענה כלל לא עלתה באופן מפורש בכתב ההגנה מטעם הנתבעת ולמעשה מהווה הרחבת חזית אסורה.

שנית, לא הוכח על ידי הנתבעת כי התב"ע האמורה היא זו אשר חלה במועד ביצוע ההרחבה על ידי התובע או כי היא היחידה שחלה. להוכחת האמור היה על הנתבעת להמציא, לכל הפחות, תעודת עובד ציבור מנציג מוסמך ברשות התכנון המקומית. דא עקא הנתבעת לא עשתה כן וכל שהגישה הם חלקים בלבד ממסמכי התב"ע וגם אלו אינם מאושרים ומאומתים כדין. בהקשר זה בהחלט יתכן כי היו תוכניות נוספות, מתקנות או מבטלות שגם בהן הוראות הרלבנטיות לדיון דנן. דא עקא, ללא פירוט מוסמך מקצועי ומלא של כל המידע התכנוני הרלבנטי, לא ניתן להתייחס לתב"ע שהוצגה ככזו המחייבת בנסיבות דנן.

ויודגש, ההרחבה שמתחת למרפסת דירת הנתבעת בוצעה לפני למעלה מ-30 שנה. כך מעיד מר רז במפורש – "זה היה לפני 34,35 שנה" (עמוד 10 שורה 25 וראה גם עמוד 10 שורה 18). משכך, ממילא, הוראות התב"ע האמורה לא היו רלבנטיות במועד ביצוע הרחבה זו בפרט.

שלישית, לא הוכח על ידי הנתבעת כי התובע חויב בביצוע עבודות שיפוץ לקירותיו החיצוניים של הבית ככלל ולקירות מרפסת דירת הנתבעת בפרט. אף אם הוראות אלו כלולות בתב"ע (מבלי להיכנס כאן לשאלה אם הן אכן כלולות והאם התב"ע האמורה מחייבת), עדיין לא הוכח כי התובע חויב בביצוע העבודות במסגרת היתר הבניה שניתן לו או באילו עבודות חויב או כי לא מילא אחר חיובו כאמור. גם להוכחת האמור היה על הנתבעת להביא עדות רלבנטית של נציג מוסמך מרשויות התכנון אך היא לא עשתה כן.

זאת ועוד. הוראות התב"ע, אף אם הן חלות, אך קובעות כי מתן היתר יחויב, בין היתר, בתנאי "שיפוץ הבנין כולו להנחת דעתה של הועדה המקומית" (סעיף 3.א.9 לתקנון התוכנית). ממילא לא עלה בידי הנתבעת, בהעדר ראיה כלשהי מטעם הועדה המקומית, להוכיח כי התובע לא פעל על פי "הנחת דעתה" של הועדה. ויודגש, בהקשר זה מעיד מר רז במפורש בנוגע לעבודות ההרחבה בסלון כי "שיפצנו את כל מה שהיה צריך בהיתר, קיבלנו את כל ההיתרים הנדרשים מעיריית ת"א" (עמוד 10 שורה 24). כך מעיד מר רז גם בנוגע להרחבה המזרחית "התוספת המזרחית נבנתה לפני 23-25 שנה. ש.ת. אז בזמנו היה לנו מהנדס וכל מה שביקשו עשינו" (עמוד 12 שורות 1-2). עדותו זו לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נסתרה. בפרט אמורים הדברים כאשר עסקינן בבינוי שארע לפני עשרות שנים וכאשר הנתבעת היתה מעורבת בכל ההליכים המשפטיים והמנהליים בעניינו כאמור לעיל.

ויודגש, המדובר בהקשר זה בעדות זמינה של נציג הועדה המקומית. בנקל יכולה היתה הנתבעת לפנות לוועדה המקומית לקבלת תעודת עובד ציבור או לבקש לזמן נציג מוסמך למתן עדות בפני. דא עקא, הנתבעת לא עשתה כן וללא כל הסבר. ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). אין לי בנסיבות דנן אלא להסיק כי עדות נציג הועדה המקומית היתה פועלת לרעתה של הנתבעת.

טענת הנתבעת כי התובע לא הוכיח תביעתו בכך שלא המציא תעודת גמר לבנייה אין בה כדי לסייע להגנתה. הטענה כי על התובע היה לשפץ את חזיתות הבית במסגרת העבודות להרחבת דירתו, ובפרט לתחזק, למעשה, את מרפסת פרטית של דירת הנתבעת, עלתה כטענת הגנה של הנתבעת. לפיכך, נטל ההוכחה והראייה בהקשר זה גם מוטל על הנתבעת. משלא עמדה הנתבעת בנטל זה לאור מחדלה להמציא ראיות מספיקות להוכחת טענתה כאמור, הרי שלא עבר הנטל לכתפיו של התובע וממילא הוא לא נדרש להמציא דבר לשלול טענתה זו. בפרט אמורים הדברים כאשר הטענה לא עלתה באופן מפורש בכתב ההגנה מטעם הנתבעת אלא לראשונה רק במסגרת ראיותיה.

גם אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו המדובר בקיר חיצוני אשר על כל בעלי הדירות בבית לשאת בעלות תיקונו. כאמור לעיל, מצב דירתה של הנתבעת הינו בכי רע. ליקויי הרכיבות והאיטום מצויים בחלקים נרחבים מדירת הנתבעת, כולל המרפסת. תיאור מצב שכזה יכול לנבוע אך ורק כתוצאה מהזנחה ארוכת שנים של הנתבעת את דירתה ובכלל האמור את המרפסת, רצפתה וקירותיה הפנימיים.

זאת ועוד. המדובר במרפסת המהווה חלק בלתי נפרד מדירתה של הנתבעת. על פי מסמכי רישום הבית המשותף המרפסת בכללותה מתוחמת בתשריט הבית כחלק בלתי נפרד מדירת הנתבעת. היות ומחוות דעת המומחה עולה צורך לבצע, למעשה, בינוי מחדש של קירות המרפסת (סעיף 6.2 א.), הרי שאין כל הפרדה בין העבודות הנדרשות בפנים קירות המרפסת ובחלקן החיצוני והאחריות לביצוע עבודות תחזוקה של המרפסת בכללותה צריכות לחול על הנתבעת בלבד.

אין ב"התפלפלות" הנתבעת בכל הקשור לעדותו של מר רמי רו כדי לסייע לנתבעת בהקשר זה. מר רו אינו מומחה לדבר ולפיכך סברותיו לעניין מקור הרכיבות אין בהן להעלות או להוריד לצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההכרעה בתובענה דנן, בפרט כאשר בפני חוות דעת מומחה מוסכם מטעמי (שלא נחקר על חוות דעתו כאמור). לבד מכך הרי שאף אם מקור הרטיבות במרפסת הינו הליקוי האטום, עדיין יתכן והנתבעת גרפה מים למרפסת וגם אלו (לא רק מי הגשמים), חלחלו לדירתו של התובע, כפי שמעיד מר רז (עמוד 13 שורה 28). מכל מקום, אין בחוות הדעת לשלול את גרסת התובע ובודאי שאין בקבלתה משום קביעה על כי העד "לא אמר אמת בעדותו".

בכל הקשור לעבודות להסדרת הניקוז הלקוי אני מקבל את טענת הנתבעת כי המדובר בעבודות שהאחריות לביצוען מוטלת על התובע.

הוכח על ידי הנתבעת כי ניקוז המרפסת, לפני בניית התוספת לסלון דירת התובע, היתה ישירות לחצר הבית (עמוד 14 שורה 27). זהו גם הגיונם של דברים כפי שבא לידי ביטוי מוחשי בתמונות במוצג ת/5.

מהראיות שהוצגו בפני לא יכולה להיות מחלוקת כי הארכת צינור הניקוז וחיבורו לגג התוספת לדירת התובע בוצעו על ידי התובע.

ממוצג נ/3 ניכר בבירור כי צינור הניקוז שקוע בתוך גג תוספת הבניה עד כדי מחצית עובי גג התוספת. זאת בודאי שלא יכולה היתה הנתבעת לעשות. זאת ועוד. ברי כי בעת בניית התוספת על ידי התובע היה עליו להסדיר גם את ניקוז מרפסת דירת הנתבעת לחצר הבית אשר נחסם, למעשה, על ידי בניית התוספת. זאת גם מאשר מר רז בעדותו – "אני מאשר את התמונה שאתה מראה לי – יציאת המרזב של גב' לויץ. מוגש ומסומן נ/3. ש.ת. זה הגג של התוספת המערבית מתחת למרפסת. ש.ת. את הצינור אנחנו התקנו כשבנינו את הגג. ש.ת. לפני 35, הורי הוא אנשים תמימים, אני לא יודע את מה שבאמת הקבלן שם. עשינו, חיברנו. בתמונות רואים מה שבנינו והניה הרסה. בנינו תעלה שמנקזת את מי הגשמים. חיברנו את מי הגשמים אל מי הביוב. הוצאנו צינור והצמדנו אותו לתחתית. מהזרובית המדוברת חיברנו צינור עם כמו קונוס שירכז את המים ומתחבר לדופן. והיא שברה את זה" (עמוד 13 שורות 15-22).

בנסיבות אלו ברי כי על התובע האחריות גם להסדיר כל ליקוי הקשור בהתקנת צינור ניקוז זה.

וידוגש, קביעות המומחה בנוגע לצינור הניקוז אין מקורן בליקויים עקב "שבר" כנטען על ידי מר רז, מבלי הצורך להיכנס כלל לשאלה העובדתית האם אכן נגרם שבר כנ"ל תוצאה מפעולותיה של הנתבעת. המדובר בתיקון ליקויים הקשורים לעצם דרכי הניקוז באמצעות אותו הצינור ואלו, בהכרח, קשורים באופן ישיר לדרך התקנתו.

לפני סיום פרק זה אעיר כי אומנם המומחה קבע כי קוטר הצינור הינו זה המקורי וקוטר זה אינו מספיק לניקוז המרפסת. דא עקא, אין התייחסות בחוות דעתו של המומחה לשאלה האם קוטר הצינור הקיים מספיק היה לניקוז המרפסת לו לא היתה נבנית התוספת לדירת התובע ומוארך צינור הניקוז עקב כך. בנסיבות אלו, אין בעובדה כי פתחו של צינור הניקוז המקורי היה צר, כדי להטות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

את הכף ולהביא לחיובה של הנתבעת בביצוע עבודות לתיקון מערכת הניקוז בכללותה אשר הותקנה על ידי התובע בעת הרחבת דירתו כאמור.

מאידך, אין בעובדה כי האחריות לתיקון צינור הניקוז מוטלת על התובע כדי לגרוע מחובה של הנתבעת לתיקון האיטום במרפסת דירתה, לרבות תיקון דלת הכניסה לדירה מהמרפסת. גם אין כל בסיס לטענת הנתבעת כאילו הפגמים באיטום המרפסת (שמוכחים על ידה) מקורם בשינוי שיפוע המרזב. המומחה מאשר בהקשר זה במפורש כי "על מנת להסיר ספק איטום המרפסת פגום גם ללא קשר לצינור המרזב" (סעיף 1.3 לתשובות המומחה לשאלות הבהרה במכתבו מיום 28.07.11).

לאור האמור לעיל הרי שעל הנתבעת להסדיר את כל הקשור בליקויים במרפסת דירתה ועל התובע להסדיר את צינור הניקוז המרפסת שמעל לגג התוספת לדירת התובע.

רטיבות מצנרת מוני המים ומתפר ההתפשטות

בהקשר זה מציין המומחה שלוש פעולות הנדרשות לביצוע – תיקון דליפה מצינור אספקת מים לדירת הנתבעת בסמוך למונה, תיקון חיבור פתוח של צינור הביוב מדירת הנתבעת למערכת הכללית ואטימת תפר ההתפשטות.

בכל הקשור לאיטום תפר ההתפשטות מודה מר רז בחקירתו הנגדית כי האחריות לביצוע העבודה מוטלת על התובע – "אנחנו מסכימים שאנחנו צריכים לבצע את איטום תפר ההתפשטות" (עמוד 11 שורה 2).

בכל הקשור לתיקון הדליפה מצינור אספת המים לדירת הנתבעת מודה היא כי עליה לבצע עבודה זו. אולם, לטענתה, לא עלה בידה לאתר ליקוי זה אף לא לאחר קבלת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה שהופנו אליו (סעיף 22 לסיכומים מטעמה). מכל מקום, מעדותו של מר רז בהקשר זה עולה כי "בתמונה רואים את מוני המים. התחתון שלנו ועליון שלה. ש.ת. רואים שם שזה נהיה ממים. ש.ת. יכול להיות שיש דליפה בצינור של גב' לוי". כשיש דליפה היא לוקחת שקית ניילון ומנסה לאטום את הצינור. ש.ת. אני כבר שטפתי פה. אני עושה את זה כל הזמן. ש.ת. הייתה דליפה ליד המונה של הדירה שלנו ותיקנו. תמונה של הצינור מוגשת ומסומנת נ/2" (עמוד 11 שורות 20-26). הצינור המצולם במוצג נ/2 מצוי בסמוך למוני המים של הדירות. מן התמונה האמורה לא עולה כל תיעוד לקיומה של נזילה או רטיבות ובודאי שלא כל "שקית ניילון" האוטמת את צנרת המים. משכך, ככל הנראה, כבר טופל הליקוי המפורט על ידי המומחה במסגרת העבודות שמבצעת הנתבעת על פי פסק הדין החלקי.

לפיכך, כל שנדרש להכרעה בנוגע לסעיף 6.3 לחוות הדעת הינו ביחס לעבודות לתיקון חיבור צינור הביוב מדירת הנתבעת.

התובע טוען בהקשר זה כי את עבודות אלו התחייבה כבר הנתבעת לבצע בהתאם לפסק הדין החלקי ואין לאפשר לה לחזור בה מהסכמתה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת טוענת כי אכן החליפה את צינור הביוב הפרטי בהתאם לפסק הדין החלקי. אולם, בהקשר דנן מדובר על פתח בקצהו של צינור הביוב האנכי המשותף אשר נגרם על ידי התובע לאור התקנתו של צינור ביוב חדש על ידו.

בהקשר זה אני מעדיף את גרסת הנתבעת.

ממוצג 1/ נ/ עולה בבירור כי החיבור הפתוח של צינור הביוב נגרם בשל התקנת יציאת ביוב חדשה מהתוספת המזרחית של דירת התובע. כך גם מעיד מר רז "הכיור הזה הוא לא פעיל. הצינור שאני מסמן בעיגול מגיע מהתוספת המזרחית של הדירה שלי. ש.ת. מאחורי הקיר הזה יש שירותים של הדירה. ש.ת. הצינור המסומן התוסף אחרי שבנינו את התוספת המזרחית" (עמוד 11 שורות 5-7). ויודגש, הנחיות המומחה בהקשר זה מדברות אך על תיקון החיבור הפתוח ולא על החלפתו של צינור הביוב. לפיכך, אף אם המדובר בכיור שאינו פעיל, עדיין, הליקוי בחיבור לביוב הראשי נוצר על ידי התקנת פתח הביוב הנוסף על ידי התובע ולצרכיו. בנסיבות אלו ברי כי לא ניתן לחייב את הנתבעת לבצע תיקון של חיבור הביוב כאמור.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

אני מחייב את הנתבעת לבצע את העבודות המפורטות בסעיפים 6.2 א, ב ו- ג לחוות הדעת בכל הקשור לשיקום, עד כדי בניה מחדש, של קירות המרפסת ואיטום צידן החיצוני, עקירת ריצוף המרפסת לצורך איטום ויצירת שיפועים, ושיפור איטום דלת המרפסת או החלפתה בדלת אלומיניום אטומה.

כל העבודות בסעיף 6.2 ד ו- ה לחוות הדעת, הקשורות בהתקנת מרזב חדש, לרבות חריצת איטום גג התוספת מעל דירת התובע, הארכת המרזב ושיקום את איטום גג מבנה התוספת יחולו ויבוצעו על ידי התובע.

את בדיקת ההצפה המפורטת בסעיף 6.2 ה לחוות הדעת יבצעו הצדדים במשותף לאחר ביצוע העבודות הנדרשות על ידי כל אחד מהם כאמור לעיל. בעלות הבדיקה יישאו הצדדים בחלקים שווים.

אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעת בביצוע העבודות המפורטות בסעיף 6.3 לחוות דעת המומחה. אולם, על הנתבעת לשתף פעולה באופן מלא עם התובע ולאפשר ביצוע העבודות הנדרשות, לרבות, מתן זכות גישה דרך דירת הנתבעת וביצוע עבודות בצנרת הדירה, ככל שנדרש.

לאור תשובת המומחה לשאלת ההבהרה לפיה "על הצדדים לפנות בבהילות למחלקה למבנים מסוכנים בעיריית תל-אביב או לשכור שירותיו של מהנדס קונסטרוקטור לצורך שיקום יציבות המבנה וכל זה בטרם תחילת העבודות ומוקדם ככל האפשר" (סעיף 3 עד 5 למכתב המומחה מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

28.07.11) אני קובע כי העבודות יבוצעו בתוך 30 יום מיום שימציא התובע לנתבעת אישור מאת המחלקה למבנים מסוכנים בעיריית תל אביב כי ניתן לבצע את העבודות האמורות במרפסת דירת הנתבעת ללא כל מגבלות קונסטרוקטיביות.

לא מצאתי מקום להורות על מינוי מפקח מטעמי על ביצוע העבודות. לאור טיבן וטבען של העבודות כאמור, הרי שעל הצדדים לפעול בשיתוף פעולה להסדרת הליקויים. משכך, כל צד יהיה רשאי למנות מפקח מטעמו, על חשבון, ולפעול בדרכים העומדות לו על פי דין לאכיפת החיובים הפסוקים בתיק זה.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

בסופו של יום חויבה הנתבעת לבצע עבודות רבות בדירתה בהתאם לחוות הדעת לשם הפסקת חדירת רטיבות משמעותית לדירת התובע. מאידך, הסכמת הנתבעת לביצוע מרבית העבודות על פי חוות הדעת חסכה את הצורך בניהול ההליך המשפטי בכללותו עד תומו ותרמה לקידום ביצוע העבודות בפועל בדירת התובע. לכך יש להוסיף כי פסק הדין דנן קיבל רק בחלקן את טענות התובע בנוגע לחלקים שנותרו שנויים במחלוקת בין הצדדים. האיזון הנכון בשקלול כל האמור מוביל לחיובה של הנתבעת בהשבה לתובע של אגרת התביעה, הוצאות המומחים ששולמו על ידו (והוכחו במוצגים ת/6 ו-7) ובתשלום החזר הוצאות שכ"ט עו"ד על הצד הנמוך.

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע את הסך של 1,700 ₪ בגין חוות דעת המהנדס גייסט, את הסך של 2,784 ₪ בגין שכרו של המומחה ברגמן ואת הסך של 848 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,160 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

כל הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 10 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' שבט תשע"ב, 1 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב